

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 36 (9).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 22. juulil 1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 96 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: rahaminister **J. Kukk**, välisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**, kohtuminister **J. Jaakson**, peaminister **O. Strandman**.

P ä e w a k o r d:

1. Asutawa Kogu juhatuse ettepanek anda seadusandliku delegatsiooni otsustada järgmised seaduseelnõud:

a) Toiduainete väljaweo keeluseaduse muutmise määrus;

b) määrus loteriide kohta;

c) määrus apteegi õpilaste haridusliku tsensuse ja õpeaja kohta;

d) kaubandus-tööstuskoja seadus ja ajutised määrused kaubandus-tööstuskoja seaduse tarwitamisele wõtmiseks;

e) määrus mõisamaade plaanide (maakaartide) kohta;

f) siseministeeriumi ettepanek Tallinna linnawalitsusele 1.768.000 margalise laenu andmise asjus.

2. Asutawa Kogu juhatuse ettepanek otsustada anda seadusandlikule delegatsioonile Asutawa Kogu koosolekuhoone jaoks walmistatud pinkide annetamine Tallinna tehnikumile.

3. Tartu sündmuste uurimiskommissiooni ettepanek kohapealse uurimise jaoks tarwilikkude wolituste kohta.

4. Riigi kontrollnõukogu liigete ametissekinnitamine.

5. Komisjonide ja seadusandliku delegatsiooni täiendawad walimised.

Koosolekut juhatab abiesimees **L. Olesk**, pärast esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal sekretäär **H. Martna**.

Koosolek algab kell 4.41 min.

1. Päewakorra muutmine. Juhataja **L. Olesk**:

Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakorra järele, mis rahwaesitajatele kätte on antud, on juhatuse ettepanek, anda seadusandliku delegatsiooni otsustada terve

rida seaduseelnõusid. Seadusandliku delegatsiooni seaduse sellekohase paragrahwi põhjal wõib nimetatud delegatsiooni kätte seaduseelnõud sellekohase Asutawa Kogu otsuse põhjal anda.

J. Jans (sd.): Praegu ei ole veel päewakorra muutmise kohta sõna antud. Ma panen sotsiaaldemokraatliku tööliste partei Asutawa Kogu rühma nimel ette tänasest päewakorrast välja jätta 4. punkt, see on „Riigi kontrollnõukogu liigete ametissekinnitamine“, järgmistel põhjustel: meie fraktsioon ei ole ettepanud kandidaatide kohta saanud veel seisukohta wõtta, kuna see aga väga tähtis on, sest kontrollnõukogu liikmed on alalised, püsiwad ametnikud, keda ainult kohtualla andmise teel paigalt lahkuma sundida saab; sellepärast peame meie nende ametissekinnitamisel teadma, mis nende käest loota wõib.

A. Anderkopp (töer.): Tööerakonna rühma nimel panen ka mina ette, et 4. punkt tänasest päewakorrast välja jääks, nimelt kahel põhjusel: 1) et praegu veel walitsuse kriis lõppenud ei ole, kuna nende isikute walimine on selle küsimusega ühenduses; 2) ei ole tööerakond veel saanud tänaseks koosolekuks seisukohta wõtta, ja sellepärast palumegi 4. punkti välja jätta.

Juhataja **L. Olesk**: Ettepanek on tehtud 4. punkt välja jätta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

2. Asutawa Kogu otsus 6 seaduseelnõu seadusandlikule delegatsioonile otsustada anda.

Asun päewakorra 1. punkti juurde. Kas soowitakse nende seaduseelnõude ettekandmist? Asutawa Kogu juhatuse on arwanud, et need on niisugused

seaduseelnõud, mis seadusandliku delegatsiooni seaduse järele selle delegatsiooni otsustada peaksime andma. Kes on selle poolt, et „Toiduainete väljaweo keeluseaduse muutmise määrus“ antaks seadusandliku delegatsiooni kätte otsus-

tada? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud. Kes on selle poolt, et „Määrus loteriide kohta“ antaks seadusandliku delegatsiooni kätte otsustada? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud. Kes on selle poolt, et „Määrus apteegi õpilaste haridusliku tsensuse ja õpeaja kohta“ antaks seadusandliku delegatsiooni kätte otsustada? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud. Kes on selle poolt, et „Kaubandus-tööstuskoja seadus ja ajutised määrused kaubandus-tööstuskoja seaduse tarwitamisele wõtmiseks“ antaks seadusandlikule delegatsioonile otsustada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud. Kes on selle poolt, et „Määrus mõisamaade plaanide ja maakaartide kohta“ antaks seadusandlikule delegatsioonile otsustada? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud. Kes on selle poolt, et „Siseministeeriumi ettepanek Tallinna linnavalitsusele 1.768.000 margalise laenuandmise asjus“ antaks seadusandlikule delegatsioonile otsustada? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud.

3. Asutawa Kogu otsus — Tallinna tehnikumile pinkide annetamise küsimust seadusandlikule delegatsioonile otsustada anda.

Järgmine päewakorrapunkt on Asutawa Kogu juhatusel ettepanek otsustada anda seadusandlikule delegatsioonile Asutawa Kogu koosolekuhoone jaoks walmistatud pinkide annetamist Tallinna tehnikumile. See asjaolu on enamusele Asutawa Kogu liigetel tuttaw. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud.

4. Tartu sündmuste uurimiskomisjoni ettepanek — kohapeal uurimist ette wõtta.

Tartu sündmuste uurimiskomisjoni aruandja **J. Jans**: Tartu sündmuste uurimiskomisjon arutas kõigepealt küsimust, mis tema ülesandeks peaks olema, ja seal leiti, et meil see ülesanne Asutawa Kogu poolt mitte kindlasti ära määratud ei olnud. Osa komisjoni liigetel arwas, et on asuta-

tud harilik komisjon arupärimise läbiwaatamiseks ja peab ka selle järele oma tööd tegema. Teine osa arwas, et on walitud komisjon sündmuste uurimiseks. Selleks arwamiseks andis põhjust muuseas see asjaolu, et meile oli Asutawa Kogu kantselei poolt paber saadetud, mille peale oli kirjutatud: Tartu sündmuste uurimiskomisjonile. Niisama oli Asutawa Kogu esimees paberi saatnud pealkirjaga: Tartu sündmuste uurimiseks walitud komisjonile. Asutawa Kogu juhatus oli seega komisjoni kui uurimiskomisjoni wõtnud. Osa komisjoni liigetel, nimelt ka see, kes komisjoni asutamise ettepaneku Asutawas Kogus oli teinud, leidis, et mitte uurimiskomisjon ei ole walitud, waid harilik. Komisjonis läbirääkimistel tuli enamus otsusele, et on asutatud komisjon Tartu sündmuste uurimiseks.

Järgmine küsimus oli, kuidaswiisi seda küsimust uurida, kas nende andmete põhjal, mis saame Asutawa Kogu liigete ja walitsuse kaudu wõi kirjalikude järelepärimiste teel kohapealt, wõi tuleb küsimuse selgitamiseks kohapeal materiaali kogumist toime panna. Kuna Tartu sündmuse kaja isegi wäljamaale wõib ulatada ja seal ära kasutatud saada meie wabariigi vastu, näiteks, et siin sünnib niisuguseid asju, mille kõrwal wõib olla enamlaste hirmutööd kahwatawad, siis peab Asutaw Kogu kõnealolewa küsimuse täiesti wälja selgitama. Et seda teha, on tarwis, et Asutaw Kogu kui riigi suweräänne wõim, oma liigete kaudu kohalt otsekohesest allikast teateid mu-retseb, mille põhjal asja kohta otsus tehakse. Niisugune talituswiis on komisjoni enamuse arwamise järele ainuke tee, et igasugustel eksiarwamistel põhjal alt ära wõtta. See enamus oli seisukohal, et Asutawa Kogu komisjon mitte ennast walitsuse ja sõjawäe juhatusel poolt nimetatud uurimiskomisjoni tegevusse ei wõi segada, waid ainult kogub kohapeal andmeid selleks, kas arupärimist tagasi lükata wõi vastu wõtta. Komisjonile ei olnud mitte küllalt selge, kas kohapealset materiaali kogumist Asutawas Kogus mõeldud on komisjoni ülesandeks teha wõi mitte. Ja et selle juures walitsuse ja sõjawägede juhatusel poolt määratud uurimiskomisjoniga ja sõjawäe juhatuselga sekeldused wõiwad tulla, otsustas komisjon neid küsimusi Asutawale Kogule otsustamiseks ette panna, see tähendab, Asutaw Kogu peab

otsustama, kas on tarwis kohapeale sõita ja kas ta annab selleks tarwilikka wolitusi. Komisjoni otsus oli nii: Tartu sündmuste uurimiskomisjon oma koosolekul 16. juulil otsustas enne Tartu sündmuste üle sisuliku otsuse tegemist teadete kogumiseks koha peale sõita ja selleks tarwilikka wolitusi Asutawalt Kogult paluda.

(Juhatama hakkab esimees **A. Rei.**)

L. Olesk (töer.): Tööerakonna rühma nimel pean ma komisjoni ettepaneku wastu waidlema. Kui läinud kuul, eelminewal siinsel koosolekul Tartu sündmuste kohta arupärimine sisse anti ja kui komisjon waliti, ei pidanud see uurimiskomisjon olema, waid harilik komisjon, kes sisseantud arupärimise läbi waatab, kes otsustab, kas see arupärimine on sarnane, et teda walitsusele wõib ette panna, wõi tuleb see ilma iseäraliku uurimiseta ja pärimisteta tagasi lükata, wõi on selleks tarwis mingisugust materjaali koguda. Nüüd on komisjon ainult ühe koosoleku pidanud, kus ta ainult enese konstrueerimisega tegewuses oli, ja on sellel koosolekul otsustanud, ilma et walitsuselt selle asja kohta seletust oleks pärinud, koha peale wälja sõita ja materjaali koguda. Tööerakonna arusaamise järele ei saa niisugusele seisukohale mitte asuda. Asutaw Kogu, kui tema oma kätte ülemwõimu koondanud on ja oma käes seda peab, ei tohi ennast walitsuse tegewusse segada, enne kui selleks põhjust on. Enne kui need orgaanid, kelle kätte praegu asja uurimine on antud, sellega mitte toime ei saa, siis alles wõib nende tegewuse üle uurimist alata. Käesolewal korral on juhtumine olnud, mis wäga tähtis on ja millel wäga suured tagajärjed wõiwad olla, kuid mille lahendamiseks sugugi mitte sel teel toime ei saa, enne kui sellekohased walitsuse orgaanid oma tööd ei ole lõpetanud, mingisugust uurimiskomisjoni nimetada. See sündmus on ühenduses sõjakäiguga. Nagu läinud korral peaminister teada andis, on uurimisele juba erikomisjon asunud, ja sellepärast soowitaksin ma Asutawat Kogu selle komisjoni otsust ära oodata. Ja senni, kui uurimiskomisjoni oma tööd lõpetanud ei ole, ei ole Asutawal Kogul mingit põhjust kahtlust awaldada, et see komisjon oma tööga walmis ei saa. Pole mingisugust põhjust sellekohaste walitsusasutuste töö sekka ennast segada.

Sellepärast on tööerakonna rühma ettepanek, komisjoni ettepanekut — koha peal uurimist ette wõtta — tagasi lükata.

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraadid omalt poolt ei leia mingisugust põhjust seda komisjoni poolt ette pandud palwet tagasi lükata. Kui meie uurimiskomisjoni walime, siis ometi mitte selleks, et walitsusasutuste tööd segada, neile kuidagiwiisi ülekohut teha, waid selleks, et neile abiks olla, et võimalikult ruttu kõmutegemise võimalust ära hoida. See sündmus on rohkem riigis kõmu sünnitanud, kui aimata wõiks, ja seda mitmekülgsemalt tuleb tema lahendamisele asuda. Meie ei taha sugugi walitsuse peale warju heita, nagu tahaks ta midagi warjata, kuid meie ei leia ka mingisugust põhjust, miks see komisjon, mis meie poolt waliti, ei peaks seal tööd tegema, kus kõigeparemat materjaali koguda. Koha peal asjaga tutwunedes, wõiks komisjon kõigeparemat materjaali leida, wõiks ehk walitsuse poolt ettetoodud aruannet kõigepõhjalikumalt toetada.

E. Jonas (sr.): Meie fraktsioon andis Asutawale Kogule arupärimise Tartu sündmuste kohta sisse sellepärast, et meil olid kindlad teated kohapealt. Seal on sarnaseid asju ette tulnud, mis praegusel ajal isegi meil mitte ette tulla ei tohiks. Kui öeldakse, et selle küsimuse uurimine on erikomisjonile üle antud, kes lähemal ajal oma otsuse annab, siis lubage mulle tähelepanu selle peale juhtida, et see komisjon kuidagi rahuldawaid resultaate anda ei wõi. Peale 13. juuli on pataljoni sarnane kord sisse seatud, kus soldatid ei julge ühtegi sõna enesekaitseks öelda. Ma käisin läinud nädalal fraktsiooni wolitusel Tartus, rääkisin üksikute sõduritega. Nemed ei julgenud sellejuures isegi oma nime awaldada, sest kui see wälja tuleb, et nad mingisuguseid teateid on andnud, maksetakse neile ohwitseride poolt weel werisemalt kätte, kui seda 13. juuli sündmustel. Et neil põhjust seda karta, näitab järgmine lugu: kord enne 13. juulit on pataljoniülem Marder sõduritelt küsinud, kas kellelgi mingisuguseid kaebtusi on. Seal astunud sõdur Mõttus wälja ja öelnud: „Meiega käiwad rühmaülemad ümber nagu seakarjaga.“ Pataljoniülem küsis kohe sõduri nime ja roodu järele. Siis tuli 13. kuupäew. Ma ei hakka lähemalt kirjeldama seda metsikut pilti, mis sel päewal sõdu-

rid olid sunnitud hoowil vaatama. Teatan ainult, et kui hakati sõdurid nime järele ridadest välja hüüdma, siis oli üks esimestest meestest, keda välja hüüti, just Mõttus, ehk küll viimane 10. ja 11. kuupäeval neist sündmustest osa ei võtnud. Mõttus pööras oma rooduülemale poole palwega, teatada, mispärast teda välja kutsutakse, sest tema ei ole eelmiste päewade sündmustest üldse osa võtnud. Rooduülem öelnud, et tema midagi sinna parata ei wõiwat, sest see olla pataljoniülemale käsul sündinud. Mõttus lasti maha. Peale selle on teisi juhtumisi enne olnud, kus rühmaülemad on sõdurid peksnud, nii peksnud, et nad weriselt maha kukkusid. Kaebtust, mida oleks tähele pandud, ei olnud kellegi ees wõimalik tõsta.

Ma wõiksin Teile näiteks järgmist lugu nimetada: kord läinud sõdur feldweebeli juurde ja kaebanud ohwitseri juuresolekul, et tema rühmaülem teda peksnud. Feldweebel on selle peale öelnud: „Wähe on sulle antud, oleks tarwis korralikumalt naha peale teha.“ Sarnane kord on iseäranis pärast 13. juulil pataljonis weel suuremat õigust saanud. Kui nüüd ilmub uurimiskommisjon, kes seisab koos ainult sõjawäelastest ja nende hulgas on ainult üks walitsuse poolt saadetud eraisik, uskuge, see uurimiskommisjon midagi pataljonis teada ei saa. Peale selle rääkides soldatitega, sain teada, et see uurimiskommisjon on rittaseatud soldatite käest küsinud, kas on kellegil mingisugust kaebtust; kuidas riideid saawad ja kuidas söögiga rahul oldakse jne. Sealjuures on pataljoni komandöör Marder seisnud. Soldatid ei julenud oma ülemuse juuresolekul midagi öelda. Keegi on siiski lõpuks sõna võtnud ja lausunud: „Härra polkownik, meie toit on wäga hea.“ See on siis naeratanud ja öelnud: „See on nüüd natuke liialdatud, toit wäga hea olla mitte ei wõi, kuid ta on ikkagi rahuloldaw.“

Uurida seal oleks õige palju ja mul on korda läinud kindlaks teha fakte, kus on täitsa ilmsüüta inimesi maha lastud, inimesi, kes ei olegi 10. ja 11. olnudki kasarmus, kes isegi pealtwaatajatena ei ole osa võtnud neist sündmustest. Pühapäeval on nad aga välja kutsutud ja maha lastud. Peale selle juhiksin ma Asutawa Kogu liigete tähelepanu selle peale, et sõdurite keskel on kindel arwamine, et terve see sündmus on walmistatud prowokatsiooni läbi. Sellest ajast,

kui pataljoni komandööriks on määratud Marder, on pataljonis sihikindlalt niisugust rumalat, metsikut reshiimi sisse seadma hakatud, mis konfliktini pidi wiima. 13. juulil kohtumõistmise lõpul oli sõitnud pataljoni hoowi keegi ohwitser, sõdurid teda ei tundnud, kuid arwatawasti olnud see soomusrongide diwiisi ülem, kes, pöördes pataljoni komandööri poole, öelnud, et siin prowokatsiooniga tegemist ning palunud oma wastutuse peale kohtuotsuse täidesaatmist seisma panna. Pataljoniülem on midagi wastanud, mida aga sõdurid mitte kuulnud ei ole. Nii kujuneb, et mitte ükski sõdurite, waid ka ohwitseride keskel on arwamine, et siin mingisuguse prowokatsiooniga on tegemist. Peaminister Strandman tõi meie arupärimise täienduseks ette asjaolusid, kuid kahjuks pean ma tunnistama, et need niisama puudulikud olid, kui meie arupärimises ettetoodud faktid. Tuleks soowitada kindlasti, et Asutawa Kogu uurimiskommisjonile antaks luba sinna sõita, kes üle kuulaks soldatid ja mitte otsekohe ülemuse nina all. Alles siis, arwan, oleks wõimalik, tõesti terve selle sündmuse kuritegelikkust päewawalgele tuua. Juhtumisel, kui seda tahetakse maha matta, ei jäta see sündmus mõju awaldamata terve rahwawäe peale. Pean tähendama, et pataljonis praegu, wäljastpoolt waadates täielik kord ja distsipliin on, kuid see distsipliin on nagaika distsipliin, mis wõib weel suuremate konfliktide juurde wiia. Sellepärast oleks kindlasti tarwis, et Asutaw Kogu annaks wolitused sellele komisjonile asja järele uurimiseks.

J. Tõnisson (rhw.): Meie Eesti rahwawäe tegude peale waatab terve haritud ilm lugupidamisega ja otse imetusega. Ja see, mis meie mehed korda saadawad, on seda wäärt. Kui aga Eesti rahwawäes tõesti walitseks niisugune kord, nagu seda akl. Jonas kujutab, siis ei oleks Eesti rahwawäge tema tegudega mitte. Mina juhtusin Tartu selle järele, kui seal oli raske otsus tehtud ja kui olid mehed maha lastud. Mina kahetsen, et nii wali otsus pidi tehtama. Ja minul oli ainult üks soow, et oleks wõinud otsuse täidesaatmisega wiivitada. Järele kuulates jõudsin mina arwamisele, et seal niisugust metsikut walju korda, niisugust wägiwalda, nagu seda siin katsub akl. Jonas tõendada, mitte olemas ei ole. Wõib kindlasti öelda, et need teated

mitte õiged ei ole, ja mina protesteerin selle vastu, et Asutawa Kogu awalikku koosolekut selleks tarwitatakse, et terve ilma ees meie rahwawäes walitsewat korda niisugusel wiisil kahtluse alla tuua, ja meie sõjameeste keskel niisugust meeleolu luua, mis ei lase mitte mehi rahulikult waenlase vastu wõidelda. See on ässitamistöö meie rahwawäe nõrgendamiseks, et ei oska seda enesele ette kujutada, kuidas Asutaw Kogu sellel teel laseb edasi minna ja mitte oma wõimu ei tarwita selleks, et ässitamistööle lõppu teha. Ma protesteerin Eesti tulewiku ja meie enesekaitsemise nimel seesuguste wõtete vastu. (Elawad kiiduawaldused paremal pool ja keskel.)

E. Jonas (sr.): Ma ei uskunud, et üks walitsuse liige, peale selle weel Asutawa Kogu liige, wõib nii ilma põhjendamata fakte ümber lükkama hakata. Ma wõiksin fakte siin weel rohkem awalada, kui seda senni teinud olen. Ja neid wõiwad terve pataljoni sõdurid tõendada. (Hüüded: Andke komisjoni kätte! Wait.) Siin on öeldud, et mina waleteadetega olen esinenud, et mina olen ainult kihutuseks siin sõna wõtnud, sellepärast leian, et küllalt ei ole andmetest, mis ette toodud, waid pean teile neid weel tooma, weel kisenawamaid, weel silmatorkawamaid. (Paremal pool ja keskel müra, juhataja kõlistab ühtesoodu. Hüüded: See on Teie spetsialiteet!)

Juhataja A. Rei: Palun päewakorra juurde jääda.

E. Jonas (sr.): Miks lasksite Tõnisson'i wabalt kõneleda? Asi ei ole mitte selles, nagu härra Tõnisson ütles, kõigepealt ei oleks neile... (Kestew müra paremal pool ja keskel, juhataja kõlistab; hüüded: Komisjoni kätte anda! Lui Olesk, tõer.: See on wale, mis sa räägid! A. Weiler, tõer.: Teile oleks see meelejärele!... Meie wägi ei oleks mitte wõitlusid saanud, kui tagawarapataljonis sarnane kord... Üldine müra, milles kõneleja sõnad sumbuwad. Hüüded: Jah, muidugi, kui „Wõitlus“ kihutustööd teeb! Maha, maha!)

Juhataja A. Rei: Ma palun Teid weel kord päewakorra juurde jääda.

E. Jonas (sr.): Mahakarjumisega ei saa Teie midagi teha, sellega warjate ainult oma südametunnistuse häält. (Paremal poolt hüüded: Häbi, häbi! Jääge päewakorra juurde.) ...Ma pean teile nende inimeste sõnu ette tooma, keda üle kuulasin, ja kes tõendawad... (Wahelhüüe paremal pool: Andke faktid komisjoni kätte! Komisjoni! Komisjoni! — Müra, juhataja kõlistab. — Wahelhüüetõõrakonnast: See on kihutustöö!) Asi on selles... (Müra. Kõnelejat ei wõi kuulda.) Ma pean lükkama tagasi mõned süüdistused, mis minu vastu on toodud rhs. Tõnisson'i poolt. Kõigepealt ütles Tõnisson, mina olewat tõendanud, et terwes rahwawäes walitseb sarnane kord, kui tagawarapataljonis. Ma kõnelesin kõik see aeg ainult pataljoni ja et ka selles pataljoni sarnane kord ainult sest saadik maksmas, kui pataljoniülemaks määrati Marder! (Kõneleja karjub need sõnad, sest parempoolsete müra ja keskeraakonna wahelhüüded lämmatawad ta kõne) ...kes ei oska õieti Eesti keeltki. (Hüüded paremal pool: Häbi, häbi, maha!) Soowite seal makswa korra kohta weel tõendusid — olge head: 8. juulil on kuulipildujate komando esimese rühma ülem, Põlsam, lõonud sõdurile näkku, nii et wiimane maha kukkunud. (Wahelhüüded: Kelle wolitusel Teie räägite? Olete Teie komisjoni aruandja! Komisjon toogu faktid ette!)

Juhataja A. Rei: Akl. Jonas, ma palun Teid päewakorra juurde jääda. Meie päewakorras on küsimus, kas Tartu sündmuste uurimiskomisjonile kohapealse uurimise jaoks tarwilikka wolitusi anda wõi ei. Teie aga toote rea fakte ette, millel päewakorra-punktiga otsekohest ühendust ei ole.

E. Jonas (sr.): Et asja põhjalikult selgitada, on tarwis komisjon wälja saata, kes tagawarapataljonis ettetulnud sündmusi kohapeal kõikkülgsest järele uurib. Asutaw Kogu peab teadma, mis seal on sündinud. Kui Tõnisson siin tähendas, et mina olewat waletanud, ilma et oma wäite põhjenduseks oleks ette toonud, siis ei ole see asja selgitamine. Kui tahetakse, wõin teile sündmustikku järk-järgult kirjeldada. (Müra keskel

ja paremal pool, kõneleja sõnu ei kuule, juhataja kõlistab. Hüüded: Kommisjoni anda! Meil pole fakte tarwis!) Edasi teate teie, et maha lasti 22 inimest, kelle hulgas oli ka Lätt. Kuidaswiisi lasti see Lätt maha? (Wahel hüüded. J. Temant, maal.: Kas Teie komisjoni aruandja olete?) Ma olen komisjoni liige ja mul on õigus nõuda, et antaks komisjonile luba välja sõita asja uurima... See Lätt on reast välja kutsutud, mille juures ohwitser temale näkku löönud, nii et taarudes maha kukkunud, ning peale selle jalga-dega teda trampinud. (Üldine müra; rahulikuks jääwad ainult sotsiaaldemokraadid ja sotsialistid-rewolutsionäärid. Hüüded paremalt poolt ja keskel: See on wale! Wale!)

Juhataja **A. Rei**: Palun weel üks kord Teid päewakorra juurde jääda! Ärge minge nii kaugele, et igasuguse mõtteühenduse päewakorra-punktiga katkestate. Ma teen Teile esimese märkuse.

E. Jonas (sr.): Kui sarnased nähtused tulewad ette meie rahwawäes, (Hüüded: Seda teie, muidugi, heameelega näeksite!) ei wõi ta wastupidawus kaua kesta. On tarwis pataljonist seda ülekohut kõrwaldada. Sellepärast, kui meie Asutaw Kogu tahab rahwa südametunnistus olla, peab ta kõik sarnased kuriteod awalikkuse ette tooma. (Müra paremal pool ja keskel. Hüüe paremalt: poolt: Teie oma kuritööd tulewad kõige enne!)

M. Kurs-Olesk (sd.): Wäga raske on selle tormi järele, mis siin lahti pääsis, weel komisjoni ettepaneku poolt sõna wõtta. Ma teen seda aga siiski. Ma usun, et need kokkupõrked kaugel pehmendatud saaksid, kui täiesti selge oleks, kuidas see õnnetu juhtumine ette on tulnud. Ja kus selguks see paremini kui koha peal, kus juhtumine on sündinud. Ma saan küll aru, et kui sõda on, siis mitte ilma surweabinõude tarwitamiseta läbi ei saa. Ma tean, et enamlastel kõigesuuremad surweabinõud tarwitusel on, ja ometi loetakse neid kõigeradikaalsemateks pahempoolseteks, aga ma tahaksin seda teada, kas meil oli õigus sarnaseid surweabinõusid just kõnesolewal korral tarwitada? Kas meil tohiti

seda teha, kas seda tegewust õigeks wõime mõista, — need on küsimused, mille üle meil waja on järele mõelda. Sellega hoiaksime endid pahede eest, mis sügawale wõiksid tungida. Ja sellepärast toetan ma weel kord komisjoni ettepanekut, et Asutaw Kogu liigetele wõimalus antaks kohapeal asja uurida. Asutaw Kogu liikmed pääsewad kergemini lihtnimestele ligi, kuna wiimased aga kõigeotsekohe semaid seletusi anda wõiwad.

L. Olesk (töer.): Minule paistab, et siin eksiarwamine olemas. Kõigeesiteks on see küsimus, mis komisjon ette pani — uurimiskomisjoni kohale välja saata — ainult selles mõttes õige, kui otsustada, kas talitas komisjon õieti, kui ta leidis tarwis olewat kohale sõita ja kohapeal uurimismaterjaali koguda, enne kui walitsuse aruannet ja seletust ära kuulas. Ma arwan, see on üks tähtis küsimus. Meie ei wõi sarnast parlamentlikku pretsedenti luua. Komisjon on kättejuhtuwatest allikatest teateid püüdnud saada, küsimata, kas nad õiged on, wõi mitte. Ja kuidas walitsus selle peale waatab, kas tal ehk teisi andmeid on, ei küsinud komisjon, waid sõitis välja uurimist talitama. Komisjon asus sarnasele seisukohale, ilma et Asutaw Kogu selleks wolitust oleks andnud. See on koguni wõimatu ja lubamatu nähtus. Teisest küljest, et selle küsimuse kohta selgust saada, miks nii palju inimesi ära hukati. Ma arwan, et meie selle rühma kasuks, kes arupärimisega esines, ei hakka agitatsiooni tegema. See on minu arwates otstarbekohasem. (Kiiduawaldused paremal pool ja keskel.) Ma ütlen, Teil olgu julgus oma eeskawa ja püüetega awalikult välja tulla, aga mitte ennast teiste selja taha ära katta. (Kiiduawaldused keskel ja paremal pool.)

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **J. Jans**: Ma waidlen kahe wäite wastu, mis siin rhs. Olesk ette tõi. Ta katsus komisjoni enamuse tegewust diskrediteerida, sest komisjon olla alguses niisugusele seisukohale asunud, et tarwis on välja sõita, ilma Asutawalt Kogult wolitust küsimata. Mis läbirääkimiste ajal ette pandi, ei ole komisjoni seisukoht, waid seda on komisjoni otsused, mis läbirääkimise järele

tehti. Siis ütles akl. Olesk, et arupärimine on kihutustööks sisse antud. Komisjoni enamuse arwamine oli see, et kuigi seda arupärimist sisse ei oleks antud, siiski see sündmus Tartus niiwõrd tähelpanemisväärt on, et Asutaw Kogu, kui riigi suveräänse wõimu kandja, peaks katsuma kõigeotsekohesemal teel ja kõigelaiemal wiisil asja kohta selgusele jõuda, et igasugustel kihutustel pind alt ära wõtta. Nii siis, komisjon ei otsustanud uurimist mitte selleks ette wõtta, et kihutustööd teha wõi sõjawäe distsipliini lõhkuda, waid lihtsalt selleks, et seda küsimust sel teel õiglasemalt ära otsustada. See oli komisjoni enamuse arwamine. Tänaused läbirääkimised siin näitawad just seda, et tarwis on otsekohesest allikast selgust muretseda, et Asutawal Kogul wõimalik oleks erapooletut otsust teha. Wõiks weel juurde lisada, et see mitte mingisugune ennekuulmata pretsedent ei ole (L. Olesk, tõer.: Iga pasha teeb seda.), et uurimiskomisjoni koha peale läheb ja seal sündmusi uurib. Tsaariwalitsus saatis ka enne kohtuotsuse tegemist asja uurima ja seal on nii laia ulatusega sõjawäljakohtu otsuseid harwa ette tulnud. Kõige selle pärast palun mina, kui komisjoni aruandja, Asutawat Kogu wastawat otsust teha, komisjonile luba andes koha peal materjaali kogumist toime panna.

Juhataja A. Rei: Komisjoni poolt on ettepanek tehtud temale wolitus anda koha peale sõita, et seal teateid koguda. (Hääletatakse.) Komisjoni ettepanek on 45 häälega 35 wastu tagasilükatud.

5. Komisjonide ja seadusandliku delegatsiooni täiendawad wälimised.

Juhatusel on tulnud järgmised teadaanded. „Seega teatan, et ma redaktsiooni ja töökaitse komisjonist lahkun. A. Bachman.“ Kas on wastawal rühmal kandidaate üles seada?

K. Kornel (rhw.): Rahwaerakonna nimel panen ette töökaitse komisjoni walida J. Ainson'i ja redaktsiooni komisjoni J. Reintam'i.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on Ainson ja Reintam walitud.

Edasi on tulnud teadaanne rhs. Birk'i poolt. „Sellega teatan, et ma Asutawa Kogu kodukorra komisjonist lahkun. A. Birk.“ Kas on wastawal rühmal kandidaati ette panna?

K. Kornel (rhw.): Kodukorra komisjoni liikmeks panen ette walida A. Sternfeld'i.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Sternfeld walitud.

Edasi on tulnud teade akl. Birk'ilt, et ta seadusandlikust komisjonist lahkub. Kas on wastawal rühmal kandidaati ette panna?

K. Kornel (rhw.): Rahwaerakonna nimel panen ette seadusandlikku komisjoni walida rhs. J. Ainson'i.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Ainson walitud.

Edasi on teadaanne akl. Parts'i poolt, et ta seadusandlikust komisjonist ja seadusandlikust delegatsioonist lahkub. Kas on wastawal rühmal kandidaati üles seada? — Rühmal ei ole kandidaati ette panna, siis jääb walimine järgmiseks koosolekuks.

Siis on sisse tulnud rhs. Uibopuu poolt teadaanne: „Sellega teatan, et ma ajapuudusel seadusandliku delegatsiooni töödest mitte osa wõtta ei saa ja palun enese asemel uut liiget walida.“ Kas on wastawal rühmal kandidaati ette panna?

A. Bachman (rhw.): Rahwaerakonna nimel panen Uibopuu asemele ette rhs. J. Lõo.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Lõo walitud.

Edasi on tulnud teadaanne rhs. Schipai'lt, et ta rahaasjanduse komisjonist lahkunud on. Kas on wastawal rühmal kandidaati üles seada rahaasjanduse komisjoni?

A. Bachman (rhw.): Panen ette rahaasjanduse komisjoni liikmeks Schipai asemele J. Reinthal'i walida.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Reinthal walitud.

Edasi on teadaanne Koch'i poolt, et ta rahaasjanduse komisjonist ja seadus-

andlikust delegatsioonist tagasi on astunud. Kas on wastawal rühmal kandidaati üles seada?

J. Meyer (sks.): Panen ette akl. M. Bock.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Bock walitud. Sellega on tänane päewakord läbi.

**6. Järgmise
koosoleku
aja kind-
laksmäära-
mine.**

Peaminister O. Strandman: Meie walitsuse asemikud on Riias Läti walitsusega lepingu teinud, mis meie ajutise walitsemise korra järele Asutawale Kogule kinnitamiseks ette paneme. Et seda lepingu kinnitamist rutuliselt waja on, palun Asutawat Kogu weel täna koosolek määrata, et seda lepingut kinnitada. See ettepanek on täna walitsusele kätte antud.

Juhataja A. Rei: Peaministri poolt on ettepanek tulnud, weel täna koosolek määrata. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud täna teine koosolek pidada. Palun koosoleku aeg määrata.

Peaminister O. Strandman: Asjalugu on see, et ei ole weel selgusele jõutud, kas koosolekut awalikult wõi kinniselt pidada, sest seal on üksikuid punkte, mis sõjawägede ümberpaigutamisse puutuwad, kuna ma wägede ülemjuhatajaga ei ole saanud selle üle läbi rääkida. Seepärast panen ette koosolek täna kell 7 pidada.

Juhataja A. Rei: Peaministri poolt on ettepanek tehtud koosolek täna kella 7-ks määrata. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 5.35 min. p. l.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abiesimees **Lui Olesk.**

Sekretäär **H. Martna.**